

LEY DE CONVERSIÓN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “SAN JOSÉ” DE TINTAY PUNCU EN UNIVERSIDAD NACIONAL SAN JOSÉ DEL VRAEM

El Congresista de la República Ilich Fredy López Ureña, y los Congresistas integrantes del Grupo Parlamentario **Acción Popular**, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Estado y de conformidad con lo establecido en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, presenta el siguiente proyecto de Ley:

FÓRMULA LEGAL

LEY DE CONVERSIÓN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “SAN JOSÉ” DE TINTAY PUNCU EN UNIVERSIDAD NACIONAL SAN JOSÉ DEL VRAEM

Artículo 1. Conversión

La presente ley tiene por objeto autorizar la conversión del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San José” de Tintay Puncu, ubicado en el distrito de Tintay Puncu, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica, en la **Universidad Nacional San José del VRAEM**, con sede principal en el distrito de Tintay Puncu, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica.

La Universidad Nacional San José del VRAEM inicia su funcionamiento sobre la base de los programas, bienes, recursos, acervo documentario, derechos y obligaciones del

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San José” de Tintay Puncu, conforme a la normativa aplicable.

Artículo 2. Adecuación al régimen universitario

La Universidad Nacional San José del VRAEM adecúa su estatuto, órganos de gobierno, régimen académico, administrativo y presupuestal a lo dispuesto en la Ley 30220, Ley Universitaria, y demás normas aplicables a las universidades públicas.

La universidad otorga grados académicos y títulos profesionales conforme a la Ley 30220, la normativa de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y los programas académicos autorizados en el marco del proceso de organización, adecuación y licenciamiento institucional.

Artículo 3. Finalidad y pertinencia

La Universidad Nacional San José del VRAEM tiene como finalidad brindar formación profesional universitaria, promover investigación aplicada, innovación, transferencia de conocimiento y desarrollo territorial sostenible, en atención a las necesidades educativas, productivas, agroindustriales, sanitarias, económicas, tecnológicas, ambientales, interculturales y sociales del ámbito VRAEM, de la provincia de Tayacaja y del departamento de Huancavelica.

Artículo 4. Programas académicos

La Universidad Nacional San José del VRAEM implementa progresivamente nuevos programas académicos conforme a la Ley 30220, la normativa de SUNEDU, la disponibilidad presupuestal, la demanda educativa y laboral, y el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad.

Para tal efecto, la Comisión Organizadora formula un plan de implementación progresiva de programas académicos, priorizando carreras profesionales universitarias vinculadas a las necesidades del territorio, tales como Ingeniería Civil, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas, Contabilidad,

Industrias Alimentarias, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Obstetricia, Enfermería, Tecnología Médica en Laboratorio Clínico, Educación Inicial Bilingüe, Educación Primaria Bilingüe, Educación Secundaria con especialidad en Ciencia, Tecnología y Ambiente, Comunicación Bilingüe u otras afines, conforme a la demanda educativa y laboral, la disponibilidad presupuestal, la infraestructura existente, la normativa universitaria y el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Presupuesto

La implementación de la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, conforme a sus competencias y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

SEGUNDA. Comisión Organizadora

El Ministerio de Educación conforma la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional San José del VRAEM en un plazo no mayor de sesenta días calendario contado desde la entrada en vigor de la presente ley, conforme a la Ley 30220, Ley Universitaria.

La Comisión Organizadora conduce el proceso de organización, adecuación, licenciamiento institucional y puesta en funcionamiento de la universidad.

TERCERA. Adecuación docente

Los docentes de la Universidad Nacional San José del VRAEM se adecúan progresivamente a los requisitos establecidos en la Ley 30220, Ley Universitaria, dentro del plazo previsto en su tercera disposición complementaria transitoria y demás normas aplicables.

CUARTA. Continuidad del servicio educativo

El Ministerio de Educación, en coordinación con la Comisión Organizadora y el Gobierno Regional de Huancavelica, garantiza la continuidad del servicio educativo de los

estudiantes matriculados en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San José” de Tintay Puncu, sin afectar sus derechos académicos adquiridos.

QUINTA. Coordinación intergubernamental

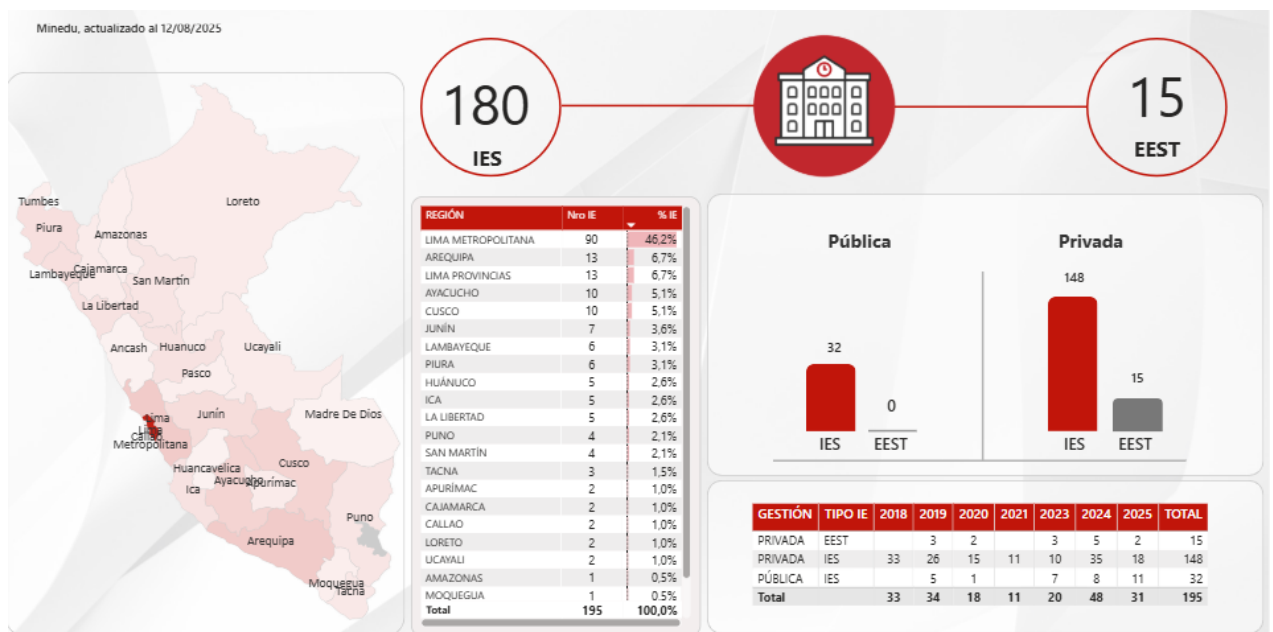
El Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Gobierno Regional de Huancavelica, la Municipalidad Provincial de Tayacaja y la Municipalidad Distrital de Tintay Puncu coordinan, en el marco de sus competencias, las acciones necesarias para la implementación progresiva de la Universidad Nacional San José del VRAEM.

ILICH FREDY LOPEZ UREÑA
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA

1.1. Antecedentes



Según información del Ministerio de Educación, el departamento de Huancavelica requiere fortalecer y ampliar su oferta de educación superior pública, especialmente en sus provincias y distritos más alejados, donde la presencia del Estado resulta determinante para generar oportunidades educativas, productivas, sociales y económicas. Esta necesidad se acentúa en territorios rurales y de difícil acceso, en los cuales la educación superior cumple una función estratégica para reducir la migración juvenil, promover el arraigo territorial y formar capital humano vinculado directamente a las necesidades de desarrollo local y regional.

En ese contexto, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San José” de Tintay Puncu constituye una base institucional idónea para proyectar una oferta universitaria pública orientada al desarrollo del ámbito VRAEM, de la provincia de

Tayacaja y del departamento de Huancavelica. Su existencia permite sustentar la presente iniciativa no como una creación desde cero, sino como la evolución institucional de una entidad educativa pública ya instalada, con trayectoria, infraestructura, presupuesto, comunidad educativa y experiencia formativa en el territorio.

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San José” fue creado el 16 de diciembre de 2008, mediante Resolución Ministerial N.º 0442-2008-ED. Se ubica en el distrito de Tintay Puncu, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica, a una altitud aproximada de 2,350 m.s.n.m., y desde el año 2009 brinda el programa de estudios de Producción Agropecuaria, con una duración de seis semestres académicos, orientado a la formación de profesionales técnicos vinculados a la actividad agroproductiva de la zona. De acuerdo con la información institucional recogida en el proyecto base, el instituto cuenta con infraestructura educativa, aulas, sala de docentes, biblioteca, laboratorio, sala de cómputo y ambientes administrativos, lo que evidencia una presencia institucional efectiva y una base operativa sobre la cual puede organizarse un proceso de conversión universitaria.



La presencia del IESTP “San José” en Tintay Puncu acredita que existe una experiencia educativa pública consolidada en la zona. Esta trayectoria resulta especialmente relevante porque demuestra que el Estado ya cuenta con una plataforma educativa en funcionamiento, vinculada a la realidad productiva local y reconocida por la población. Por tanto, la propuesta legislativa no plantea sustituir una institución existente, sino elevar su rango institucional y ampliar progresivamente su capacidad académica, de investigación y de servicio público.

Asimismo, la ubicación del instituto en el distrito de Tintay Puncu otorga a la iniciativa un valor territorial estratégico. Tintay Puncu forma parte de un espacio rural vinculado al ámbito VRAEM, en el que la educación superior universitaria puede cumplir una función de integración, desarrollo alternativo, fortalecimiento de capacidades, innovación productiva y presencia efectiva del Estado. En estos territorios, la creación de oportunidades educativas no solo tiene impacto académico, sino también social, económico e institucional.

La conversión del IESTP “San José” en universidad nacional permite articular la experiencia previa del instituto con una nueva etapa de formación profesional universitaria. Esta medida resulta coherente con la necesidad de contar con profesionales en áreas vinculadas a infraestructura, producción agropecuaria, agroindustria, gestión ambiental, salud, administración, contabilidad, tecnologías de la información, gestión pública e industrias alimentarias. Dichas áreas responden a necesidades reales del territorio, tales como la mejora de caminos y obras públicas, el fortalecimiento de cadenas productivas, la formalización económica, la gestión municipal, la atención sanitaria, la transformación de productos locales y la modernización de servicios públicos. Esta orientación académica permite responder a necesidades concretas del territorio, especialmente en áreas vinculadas a la infraestructura pública, el desarrollo agropecuario y agroindustrial, la gestión ambiental, la salud comunitaria, la atención materno-infantil, los servicios de laboratorio clínico, la transformación de productos locales, la contabilidad y formalización económica, las tecnologías de la información, la medicina veterinaria y zootecnia, así como la educación intercultural bilingüe y la comunicación bilingüe. Estas áreas resultan especialmente pertinentes en el ámbito VRAEM, donde la formación de profesionales locales puede contribuir al fortalecimiento de cadenas productivas, la

mejora de los servicios públicos, la atención sanitaria, la preservación cultural y lingüística, y el desarrollo territorial sostenible.

En el año 2016 entró en vigencia la Ley N.º 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, que reformó el régimen de la educación superior tecnológica en el país, estableciendo estándares de calidad, criterios de gestión institucional, pertinencia de la oferta formativa, infraestructura, docentes idóneos y sostenibilidad. Dicho marco normativo reafirma la importancia de fortalecer las instituciones públicas de educación superior existentes y de articular su desarrollo con las necesidades productivas, sociales y territoriales de cada región.

En esa misma línea, la Ley N.º 30220, Ley Universitaria, establece el marco aplicable a las universidades públicas y reconoce la necesidad de que estas desarrollen formación profesional, investigación, responsabilidad social universitaria y producción de conocimiento. Por ello, la conversión propuesta no debe entenderse como un cambio meramente nominal, sino como un proceso de adecuación institucional al régimen universitario, sujeto a la organización, licenciamiento, planificación académica, sostenibilidad y cumplimiento de las condiciones exigidas por la normativa vigente.

La presente iniciativa legislativa propone, por tanto, una medida de mayor alcance institucional: la conversión del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San José” de Tintay Puncu en la **Universidad Nacional San José del VRAEM**. Esta conversión se sustenta en la conveniencia de aprovechar una base educativa pública existente para proyectarla hacia una entidad universitaria con capacidad de brindar formación profesional, investigación aplicada, innovación, transferencia de conocimiento y desarrollo territorial en beneficio del ámbito VRAEM, de la provincia de Tayacaja y del departamento de Huancavelica.

El antecedente legislativo más cercano se encuentra en la Ley N.º 32579, Ley de conversión del Instituto de Educación Superior Público Túpac Amaru del Cusco en Universidad Nacional Tecnológica Túpac Amaru del Cusco. Dicha norma autoriza la conversión de un instituto superior público en universidad nacional y establece disposiciones sobre adecuación al régimen universitario, presupuesto, plazo de

adecuación docente y conformación de una comisión organizadora. Este precedente evidencia que el Congreso de la República ha reconocido la posibilidad de transformar instituciones superiores públicas existentes en universidades nacionales, siempre que la medida se acompañe de un proceso de adecuación conforme a la Ley N.º 30220, Ley Universitaria.

La experiencia legislativa comparada demuestra que la conversión de un instituto superior público en universidad nacional debe ser concebida como un proceso progresivo de organización, adecuación, licenciamiento y fortalecimiento institucional. En ese sentido, la presente propuesta no plantea una creación improvisada ni una apertura inmediata e indiscriminada de carreras, sino una ruta ordenada mediante la cual la Universidad Nacional San José del VRAEM inicia su funcionamiento sobre la base de los programas, bienes, recursos, presupuesto, acervo documentario, derechos y obligaciones del IESTP “San José”.

De igual manera, la propuesta encarga a la Comisión Organizadora formular un Plan de Implementación Progresiva de Programas Académicos, priorizando carreras pertinentes a la realidad territorial. Entre ellas pueden considerarse Ingeniería Civil, Contabilidad, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Ambiental, Enfermería, Ingeniería de Sistemas, Administración, Gestión Pública, Industrias Alimentarias u otras afines, siempre conforme a la demanda educativa y laboral, la disponibilidad presupuestal, la infraestructura existente, la normativa universitaria y las condiciones básicas de calidad exigidas por la SUNEDU.

Asimismo, existen antecedentes legislativos recientes orientados a fortalecer la educación superior pública en zonas alejadas. En marzo de 2025, la Comisión de Educación del Congreso aprobó un dictamen que declaró de interés nacional la creación de diversos institutos tecnológicos públicos en nueve departamentos, incluido Huancavelica, con el objetivo de promover el acceso a educación superior, ciencia, tecnología e innovación. Del mismo modo, iniciativas vinculadas al nororiente de Tayacaja han resaltado la importancia de acercar la educación superior a distritos como Tintay Puncu, a fin de generar oportunidades de formación profesional en el propio territorio y contribuir al desarrollo local.

La presente propuesta se diferencia de una simple declaración de interés o de una medida aislada de fortalecimiento institucional, porque plantea una transformación estructural sobre la base de una entidad educativa ya existente. La conversión permite mantener continuidad institucional, preservar la identidad del IESTP “San José”, aprovechar su infraestructura y recursos, y proyectar su crecimiento hacia una universidad pública con vocación territorial y capacidad de responder a las necesidades del ámbito VRAEM.

La denominación **Universidad Nacional San José del VRAEM** también responde a una finalidad institucional y territorial. La referencia a “San José” preserva la identidad histórica del instituto de origen, mientras que la mención al “VRAEM” proyecta la universidad hacia una zona estratégica del país, vinculada al cierre de brechas, al desarrollo productivo, a la inclusión social y al fortalecimiento de la presencia estatal. De esta manera, el nombre propuesto no solo identifica a la institución, sino que expresa su finalidad pública y su ámbito prioritario de impacto.

En ese sentido, la conversión del IESTP “San José” en la Universidad Nacional San José del VRAEM se justifica por la existencia de una institución educativa pública con presencia territorial, infraestructura, presupuesto, experiencia académica y proyección social; así como por la necesidad de ampliar el acceso a educación superior universitaria, formar capital humano especializado y promover el desarrollo productivo, social, ambiental, tecnológico y económico del ámbito VRAEM y del departamento de Huancavelica.

En suma, la presente iniciativa legislativa constituye una medida estratégica de Estado. Su finalidad es elevar el rango institucional de una entidad educativa pública existente, garantizar continuidad académica, fortalecer la educación superior en una zona rural de atención prioritaria y establecer una ruta progresiva para la implementación de una universidad nacional orientada al desarrollo territorial. La conversión propuesta permite transformar una experiencia educativa local en una plataforma universitaria de alcance regional y estratégico, al servicio de Tintay Puncu, Tayacaja, Huancavelica y el ámbito VRAEM.

1.2. Problemática

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San José” de Tintay Puncu constituye una institución pública de educación superior con presencia efectiva en el distrito de Tintay Puncu, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica. Su existencia institucional, infraestructura educativa básica, asignación presupuestal, personal docente, experiencia académica y oferta formativa vinculada a la producción agropecuaria evidencian que no se trata de una propuesta de creación desde cero, sino de una entidad educativa pública ya instalada, con condiciones iniciales para ser fortalecida y proyectada hacia un nivel universitario.

La problemática central no radica en la inexistencia de una base institucional, sino en la necesidad de elevar el alcance, nivel y proyección académica de una institución pública que ya viene cumpliendo una función educativa relevante en una zona rural y estratégica del país. El IESTP “San José” atiende una demanda educativa local y microregional que supera la oferta actualmente disponible, especialmente en un territorio donde los jóvenes requieren mayores oportunidades de formación profesional, investigación aplicada, innovación, empleabilidad y desarrollo productivo sin verse obligados a migrar hacia otras ciudades.

En el ámbito de Tintay Puncu, Tayacaja y el VRAEM existe una demanda creciente de formación superior vinculada a infraestructura, producción agropecuaria, agroindustria, industrias alimentarias, ambiente, salud, obstetricia, enfermería, laboratorio clínico, medicina veterinaria y zootecnia, contabilidad, tecnologías de la información, educación intercultural bilingüe y comunicación bilingüe. Estas áreas resultan esenciales para el desarrollo territorial, la formalización económica, el fortalecimiento de cadenas productivas, la transformación de productos locales, la mejora de servicios públicos, la atención de necesidades sanitarias prioritarias, la educación de niñas, niños y adolescentes en contextos bilingües, así como para la preservación de la identidad cultural y lingüística del ámbito VRAEM.

La conversión del IESTP “San José” en la **Universidad Nacional San José del VRAEM** permite aprovechar una plataforma educativa ya existente para responder de manera más integral a dichas necesidades. La medida no implica una creación improvisada ni una duplicación innecesaria de servicios, sino la evolución institucional de un centro de

educación superior público que cuenta con antecedentes, infraestructura, comunidad educativa, recursos asignados y reconocimiento territorial. En esa línea, la conversión constituye una alternativa razonable para ampliar progresivamente la oferta universitaria pública en beneficio de una zona históricamente postergada.

Asimismo, la ubicación del instituto en el distrito de Tintay Puncu otorga a la propuesta un valor estratégico. La referencia al VRAEM no es meramente nominal, sino que permite vincular la iniciativa con una política pública de fortalecimiento de la presencia estatal, cierre de brechas educativas, desarrollo alternativo, productividad, inclusión social y generación de oportunidades para jóvenes de zonas rurales. La educación superior universitaria, en este contexto, se convierte en un instrumento de desarrollo territorial y de consolidación institucional del Estado.

La actual oferta educativa del IESTP “San José”, centrada en la formación tecnológica, constituye una base pertinente para proyectar nuevas carreras universitarias de manera progresiva. La futura Universidad Nacional San José del VRAEM puede orientar su desarrollo académico hacia carreras profesionales como Ingeniería Civil, Contabilidad, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Ambiental, Enfermería, Ingeniería de Sistemas, Administración, Gestión Pública, Industrias Alimentarias u otras afines, siempre conforme a la Ley 30220, Ley Universitaria, la normativa de SUNEDU, la disponibilidad presupuestal y el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad.

En consecuencia, la presente iniciativa legislativa responde a la necesidad de transformar una institución pública existente en una universidad nacional con mayor capacidad académica, territorial y social. La conversión permite fortalecer una oferta educativa ya instalada, ampliar oportunidades de formación profesional, reducir la migración juvenil por motivos educativos, formar capital humano especializado y articular la educación superior con las necesidades productivas, sanitarias, económicas, tecnológicas, ambientales y sociales del ámbito VRAEM, de la provincia de Tayacaja y del departamento de Huancavelica.

En tal sentido, la conversión del IESTP “San José” en la Universidad Nacional San José del VRAEM no constituye una decisión aislada, sino una medida estratégica de Estado

orientada a elevar el rango institucional de una entidad educativa pública ya existente, ubicada en una zona prioritaria, con infraestructura, presupuesto, personal y presencia territorial. La propuesta busca convertir una experiencia educativa local en una plataforma universitaria de desarrollo para el VRAEM y Huancavelica.

1.3. Diagnóstico Institucional del IESTP “San José”

Contexto General

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San José”, identificado con código modular N.º 1389980, constituye una institución pública de educación superior tecnológica con presencia efectiva en el distrito de Tintay Puncu, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica. Su funcionamiento institucional, trayectoria académica, infraestructura educativa, personal docente, documentación de gestión y experiencia formativa permiten sustentar una base objetiva para su conversión progresiva en la **Universidad Nacional San José del VRAEM**.

El diagnóstico institucional permite advertir que el IESTP “San José” cuenta con elementos organizativos, académicos y administrativos que sirven como plataforma inicial para una transición ordenada hacia el régimen universitario. En ese sentido, la conversión propuesta no parte de una institución inexistente, sino de una entidad educativa pública con antecedentes, comunidad académica, instrumentos de gestión, servicios educativos, recursos asignados y reconocimiento territorial.

La finalidad del presente diagnóstico no es limitar la propuesta al cumplimiento de condiciones propias del régimen de institutos, sino evidenciar que el IESTP “San José” dispone de una base institucional sobre la cual resulta viable proyectar una universidad pública orientada al desarrollo del ámbito VRAEM, la provincia de Tayacaja y el departamento de Huancavelica.

Gestión institucional

El IESTP “San José” cuenta con instrumentos de gestión institucional que reflejan planificación, organización interna y capacidad administrativa para sostener un proceso de fortalecimiento progresivo. Entre dichos instrumentos se encuentra el Proyecto

Educativo Institucional correspondiente al periodo 2021–2026, que orienta los objetivos estratégicos de la institución y constituye una herramienta central para articular su desarrollo académico con las necesidades del territorio.

Asimismo, la institución cuenta con un Plan Anual de Trabajo, documento que permite vincular la planificación estratégica con la programación operativa anual. Este instrumento evidencia que el instituto desarrolla actividades bajo criterios de organización y seguimiento, lo cual resulta relevante para su futura adecuación al régimen universitario.

El Reglamento Interno, el Manual de Perfiles de Puestos y el Manual de Procesos Académicos y Administrativos forman parte del soporte normativo y administrativo de la institución. Estos documentos permiten ordenar funciones, procedimientos, responsabilidades y reglas internas, y constituyen una base útil para la posterior elaboración de reglamentos universitarios, documentos de gestión académica y estructura administrativa de la futura universidad.

El instituto también cuenta con herramientas de registro académico y soporte informático, incluyendo manual de uso del sistema de registro académico, sistema de registro de información académica y portal institucional operativo. Estos componentes permiten organizar la información académica, facilitar la gestión administrativa y asegurar canales de comunicación institucional con estudiantes, docentes y comunidad.

En conjunto, la existencia de estos instrumentos evidencia que el IESTP “San José” cuenta con una estructura de gestión en funcionamiento, susceptible de ser fortalecida y adecuada progresivamente a las exigencias de la Ley N.º 30220, Ley Universitaria. Por tanto, la conversión propuesta se sustenta en una base administrativa real y verificable.

Propuesta pedagógica y experiencia formativa

El IESTP “San José” desarrolla una oferta formativa vinculada a la Producción Agropecuaria, área directamente relacionada con las actividades económicas y productivas del distrito de Tintay Puncu y su entorno territorial. Esta experiencia académica resulta especialmente pertinente porque permite proyectar la futura universidad hacia carreras profesionales relacionadas con el desarrollo agroproductivo,

la agroindustria, el ambiente, la gestión territorial, la infraestructura, la salud, la tecnología y la formalización económica.

La institución cuenta con una propuesta pedagógica orientada al perfil de egreso y al desarrollo de experiencias de aprendizaje, así como con mecanismos de articulación con actores externos para favorecer la formación práctica. Estos elementos permiten sostener que existe una base académica sobre la cual la futura Comisión Organizadora puede formular un Plan de Implementación Progresiva de Programas Académicos.

La continuidad de esta experiencia formativa permite justificar que la **Universidad Nacional San José del VRAEM** no se conciba como una institución ajena al territorio, sino como una evolución natural de una oferta educativa pública ya existente. La formación técnica previa constituye un antecedente valioso para el diseño de programas universitarios progresivos, vinculados a la realidad económica, social y productiva del ámbito VRAEM y de Huancavelica.

En ese sentido, la futura Comisión Organizadora puede tomar como punto de partida la experiencia académica del instituto para priorizar carreras profesionales universitarias como Ingeniería Civil, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas, Contabilidad, Industrias Alimentarias, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Obstetricia, Enfermería, Tecnología Médica en Laboratorio Clínico, Educación Inicial Bilingüe, Educación Primaria Bilingüe, Educación Secundaria con especialidad en Ciencia, Tecnología y Ambiente, Comunicación Bilingüe u otras afines, conforme a la demanda educativa y laboral, la disponibilidad presupuestal, la infraestructura existente y la normativa universitaria aplicable.

Infraestructura y soporte operativo

El IESTP “San José” cuenta con infraestructura educativa y ambientes destinados al desarrollo de sus actividades académicas y administrativas, tales como aulas, sala de docentes, biblioteca, laboratorio, sala de cómputo y ambientes administrativos. Estos espacios constituyen una base operativa inicial que permite sustentar la conversión progresiva hacia una universidad pública, en tanto existe una plataforma física ya instalada sobre la cual puede organizarse el proceso de adecuación institucional.

La existencia de infraestructura educativa en funcionamiento permite diferenciar esta propuesta de una creación universitaria sin soporte material previo. En este caso, la conversión se apoya en una institución pública que ya presta servicios educativos, cuenta con espacios académicos y administrativos, y posee una presencia reconocible en el territorio.

La futura Universidad Nacional San José del VRAEM desarrolla su proceso de adecuación y fortalecimiento sobre dicha base, incorporando progresivamente las mejoras que correspondan conforme a la Ley Universitaria, la normativa de SUNEDU, la disponibilidad presupuestal y el Plan de Implementación Progresiva que formula la Comisión Organizadora.

Recursos humanos y comunidad educativa

El instituto cuenta con personal directivo, docente y administrativo vinculado a la prestación del servicio educativo superior tecnológico. Esta comunidad educativa constituye un activo institucional importante para la transición hacia el régimen universitario, en tanto permite sostener la continuidad académica, preservar la experiencia acumulada y organizar el proceso de adecuación docente conforme a la Ley N.º 30220, Ley Universitaria.

La conversión propuesta no desconoce el régimen de origen del personal ni los requisitos propios del sistema universitario. Por el contrario, plantea una adecuación progresiva, ordenada y compatible con el marco normativo, permitiendo que la Comisión Organizadora adopte las acciones necesarias para la capacitación, incorporación, fortalecimiento y adecuación de la plana docente y administrativa.

Servicios educativos y soporte institucional

El IESTP “San José” cuenta con servicios educativos y mecanismos de apoyo vinculados al desarrollo de sus actividades académicas. La existencia de estos componentes permite proyectar una transición ordenada hacia un modelo universitario, en el cual los servicios de bienestar, orientación, seguimiento académico, empleabilidad, soporte tecnológico y acompañamiento estudiantil pueden ser fortalecidos progresivamente.

La conversión en universidad nacional permite integrar dichos servicios dentro de un modelo institucional de mayor alcance, orientado no solo a la formación profesional, sino también a la investigación aplicada, responsabilidad social universitaria, innovación y vinculación con el entorno productivo y social.

Proyección institucional

El diagnóstico institucional permite concluir que el IESTP “San José” cuenta con una base educativa pública que puede ser elevada a un nuevo nivel institucional. Su trayectoria, infraestructura, instrumentos de gestión, experiencia académica, personal, comunidad educativa y presencia territorial justifican que el Estado promueva su conversión en universidad nacional, especialmente por encontrarse en una zona estratégica vinculada al VRAEM.

La conversión en la **Universidad Nacional San José del VRAEM** permite aprovechar una institución existente para ampliar progresivamente el acceso a educación superior universitaria, promover investigación aplicada, formar capital humano especializado y fortalecer el desarrollo territorial. Esta ruta resulta más eficiente que una creación institucional desde cero, porque parte de una entidad pública ya instalada y con experiencia educativa acumulada.

En consecuencia, el diagnóstico institucional del IESTP “San José” no solo evidencia su funcionamiento actual, sino que sustenta su potencial de crecimiento como plataforma universitaria de desarrollo para el VRAEM y Huancavelica.

1.4. Justificación

La conversión del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San José” de Tintay Puncu en la **Universidad Nacional San José del VRAEM** se justifica por la necesidad de elevar el nivel institucional de una entidad pública de educación superior ya existente, con presencia territorial, trayectoria académica, infraestructura educativa, presupuesto, personal y experiencia formativa en una zona estratégica del departamento de Huancavelica.

La propuesta no constituye una creación universitaria desde cero, sino una medida de continuidad y fortalecimiento institucional. El IESTP “San José” ya cumple una función educativa relevante en Tintay Puncu y su entorno; por ello, su conversión permite aprovechar una base pública instalada para proyectarla hacia una universidad nacional orientada a la formación profesional, la investigación aplicada, la innovación y el desarrollo territorial.

La ubicación de la futura universidad en el ámbito VRAEM otorga a la iniciativa una especial relevancia pública. En dicho territorio, la educación superior universitaria contribuye al fortalecimiento de la presencia del Estado, la generación de oportunidades para jóvenes rurales, la reducción de la migración por motivos educativos y la formación de capital humano especializado para atender necesidades productivas, sanitarias, económicas, tecnológicas, ambientales e institucionales.

La conversión también responde a criterios de pertinencia académica. La futura Universidad Nacional San José del VRAEM podrá implementar progresivamente carreras profesionales vinculadas al desarrollo del territorio, tales como Ingeniería Civil, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas, Contabilidad, Industrias Alimentarias, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Obstetricia, Enfermería, Tecnología Médica en Laboratorio Clínico, Educación Inicial Bilingüe, Educación Primaria Bilingüe, Educación Secundaria con especialidad en Ciencia, Tecnología y Ambiente, Comunicación Bilingüe u otras afines, conforme a la Ley N.º 30220, Ley Universitaria, la normativa de SUNEDU, la demanda educativa y laboral, la infraestructura existente y la disponibilidad presupuestal..

Asimismo, la propuesta se sustenta en un precedente legislativo reciente: la conversión de un instituto superior público en universidad nacional, conforme al modelo recogido en la Ley N.º 32579. Ello demuestra que el Congreso de la República ha admitido la viabilidad de transformar instituciones públicas de educación superior existentes en universidades nacionales, siempre que la conversión se desarrolle mediante un proceso de adecuación progresiva al régimen universitario.

En ese sentido, la presente iniciativa resulta técnica y estratégicamente razonable, porque articula tres elementos: una institución pública ya instalada, una zona territorial de atención prioritaria y una ruta progresiva de adecuación universitaria. Por tanto, la conversión del IESTP “San José” en la **Universidad Nacional San José del VRAEM** constituye una medida de interés público orientada a ampliar el acceso a educación superior universitaria, fortalecer el desarrollo regional y consolidar una plataforma académica al servicio de Tintay Puncu, Tayacaja, Huancavelica y el VRAEM.

1.5. Marco normativo:

La presente iniciativa legislativa se sustenta en la **Constitución Política del Perú**, que reconoce el derecho a la educación, la finalidad del sistema educativo y la creación de universidades por ley.

Asimismo, se enmarca en la **Ley N.º 30220, Ley Universitaria**, que regula la creación, organización, funcionamiento, licenciamiento, régimen académico, grados, títulos, docencia, investigación y gobierno de las universidades públicas.

También resulta aplicable la **Ley N.º 28044, Ley General de Educación**, en cuanto establece los principios de calidad, equidad, inclusión, descentralización educativa y articulación de la educación con el desarrollo nacional, regional y local.

La propuesta se vincula con la **Ley N.º 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación**, por ser el Ministerio de Educación el ente rector de las políticas nacionales en materia educativa, incluyendo la educación superior.

Del mismo modo, se considera la **Ley N.º 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes**, y su Reglamento aprobado por **Decreto Supremo N.º 010-2017-MINEDU**, en tanto regulan el régimen jurídico del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San José” de Tintay Puncu como institución de origen.

En materia universitaria, resulta pertinente la normativa aplicable a la **Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria —SUNEDU—**, especialmente aquella referida al licenciamiento institucional, supervisión universitaria y registro de grados y títulos.

En materia presupuestal y administrativa, son aplicables el **Decreto Legislativo N.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público**, el **Decreto Legislativo N.° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público**, y el **Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS**, que aprueba el TUO de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Finalmente, se toma como antecedente legislativo directo la **Ley N.° 32579**, Ley de conversión del Instituto de Educación Superior Público Túpac Amaru del Cusco en Universidad Nacional Tecnológica Túpac Amaru del Cusco, por constituir un precedente normativo de conversión de una institución pública de educación superior en universidad nacional.

II. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La presente iniciativa legislativa se encuentra conforme con el marco constitucional y legal vigente, en tanto la Constitución Política del Perú reconoce el derecho a la educación y permite la creación de universidades por ley. Asimismo, se articula con la Ley N.° 30220, Ley Universitaria, al sujetar la conversión del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San José” de Tintay Puncu en la Universidad Nacional San José del VRAEM a un proceso de organización, adecuación y licenciamiento institucional.

La vigencia de la presente norma no deroga ni modifica expresamente disposiciones legales vigentes. Su efecto principal es autorizar la conversión de una institución pública de educación superior tecnológica en universidad nacional, garantizando la continuidad del servicio educativo y la adecuación progresiva al régimen universitario.

La propuesta también se ajusta a las normas presupuestales vigentes, al establecer que su implementación se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, conforme a sus competencias y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Por tanto, no genera contradicción con la legislación nacional, sino que fortalece el marco de acceso descentralizado a la educación superior universitaria pública.

III. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO

La conversión del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “San José” de Tintay Puncu en la **Universidad Nacional San José del VRAEM** se sustenta en el aprovechamiento de una institución pública ya existente, con infraestructura educativa, presupuesto, personal, comunidad académica y experiencia formativa, por lo que no constituye una creación universitaria desde cero ni demanda gasto inmediato adicional al Tesoro Público.

Su implementación se realiza de manera progresiva, conforme a la Ley N.º 30220, Ley Universitaria, la normativa de SUNEDU, la disponibilidad presupuestal y las competencias de las entidades involucradas. A cambio, permite ampliar el acceso a educación superior universitaria en una zona estratégica, reducir la migración juvenil por motivos educativos, disminuir gastos familiares de traslado y residencia, formar profesionales en carreras pertinentes como Ingeniería Civil, Contabilidad, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Ambiental, Enfermería y otras afines, y generar un efecto multiplicador en la economía local y regional.

En consecuencia, la relación costo–beneficio resulta favorable, al traducirse en mayor inclusión educativa, fortalecimiento de la presencia del Estado, formación de capital humano especializado, productividad, innovación y desarrollo territorial para Tintay Puncu, Tayacaja, Huancavelica y el ámbito VRAEM.

IV. VINCULACIÓN CON LA AGENDA LEGISLATIVA

La presente iniciativa legislativa se enmarca en la Agenda Legislativa para el Período Anual de Sesiones 2024 – 2025, aprobada por Resolución Legislativa del Congreso 006-2024-2025-CR¹, en lo referido su objetivo II. Equidad y justicia

social; su política de Estado N°19. Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte; y, en su tema N°84. sobre el acceso a la educación y la calidad en el contenido de esta.

V. VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL

La presente iniciativa legislativa se encuentra vinculada con la Política de Estado N°12 del Acuerdo Nacional, en el que se establece que el estado garantiza el acceso universal e irrestricto a una educación integral, pública, gratuita y de calidad que promueva la equidad entre hombres y mujeres, afianza los valores democráticos y prepara ciudadanos y ciudadanas para incorporarse a la vida social. Se reconoce la autonomía en la gestión de cada escuela, en el marco de un modelo educativo nacional y descentralizado, inclusivo y de salidas múltiples. La educación peruana pondrá énfasis en valores éticos, sociales y culturales, en el desarrollo de una conciencia ecológica y en la incorporación de las personas con discapacidad.²

¹ Congreso de la República del Perú. (2024, 2 de noviembre). *Resolución Legislativa del Congreso N° 006-2024-2025-CR: Agenda Legislativa para el Período Anual de Sesiones 2024-2025* [Resolución legislativa]. Diario Oficial El Peruano. <https://www.congreso.gob.pe/Docs/DGP/DIDP/agenda2024/files/rlc-06-24-25.pdf>

² Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN. (2024, 10 de enero). *Informe de seguimiento a las políticas de Estado 2023* [Informe]. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/5652141/5008560-ceplan-informe-de-seguimiento-a-las-politicas-de-estado-2023.pdf?v=1704901018>